

QUY CHẾ

Phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan có thẩm quyền xếp hạng và các di tích trong Danh mục kiểm kê thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là di tích); trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan; các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

- Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
- Hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước và của tỉnh có liên quan.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
- Đảm bảo giữ gìn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích.
- Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân.

Chương II

QUẢN LÝ DI TÍCH

Điều 4. Phân cấp quản lý di tích

- Phân cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (gồm: Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập), Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và phát huy giá trị di tích theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Các di tích được xếp hạng tiếp theo sau khi Quy chế này có hiệu lực được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích xếp hạng trực tiếp quản lý (trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

3. Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích xây dựng Quy chế phối hợp riêng đối với các di tích đặc thù: (1) Danh thắng Bửu Long; (2) Vườn Quốc gia Cát Tiên; (3) Vườn Cao su đầu tiên - Sân điểm đồn điền cao su đầu tiên; (4) Địa điểm thành lập Đoàn 125 - Tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia; (5) Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và các di tích có tính chất tương tự được xếp hạng tiếp theo để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý di tích.

4. Trong trường hợp đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh việc phân cấp quản lý di tích đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Đối với các di tích nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ khu vực I thuộc địa phương nào thì địa phương đó có trách nhiệm chính trong công tác quản lý di tích. Đồng thời, chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp với các địa phương liên quan trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Điều 5. Tổ chức, người đại diện được giao quản lý, sử dụng di tích

Tổ chức, người đại diện được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Không lợi dụng việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi cá nhân, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi khác trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Chương III

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH

Điều 6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích

1. Nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa về giá trị di tích; ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc phát huy giá trị di tích.

2. Tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, trưng bày, phổ biến, giới thiệu về vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích.

3. Hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan.

4. Tổ chức hoặc liên doanh, liên kết tổ chức hoạt động du lịch, dịch vụ phục vụ công chúng tham quan, nghiên cứu, học tập tại di tích.

5. Phát triển sản phẩm, dịch vụ và tạo điều kiện để cộng đồng trên địa bàn có di tích tham gia phát triển sản phẩm, dịch vụ liên quan đến di tích.

6. Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu tài liệu, hiện vật gắn với giá trị di tích.

7. Hoạt động văn hóa ở di tích; tổ chức thực hành, trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích.

8. Trưng bày, triển lãm lưu động bên ngoài phạm vi di tích.

9. Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn những hành vi ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian, yếu tố gốc cấu thành di tích.

10. Báo cáo, đề xuất việc sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, bảo quản di tích (khi di tích có dấu hiệu xuống cấp).

Điều 7. Kiểm kê di tích và đưa ra khỏi Danh mục kiểm kê di tích

1. Các công trình, địa điểm, quần thể kiến trúc đô thị, nông thôn, khu vực đô thị và nông thôn, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên (sau đây gọi chung là công trình, địa điểm di tích) được nhận diện theo tiêu chí quy định tại Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 chưa được xếp hạng di tích phải được kiểm kê, lập danh mục kiểm kê di tích để tiến tới lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. Danh mục kiểm kê di tích phải được rà soát, cập nhật hàng năm.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh, lập danh mục kiểm kê di tích trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố đưa vào Danh mục kiểm kê di tích và đưa ra khỏi Danh mục kiểm kê đối với những di tích không còn đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đề xuất danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn; xác nhận bản vẽ kỹ thuật khoanh vùng bảo vệ di tích kiểm kê; hàng năm rà soát, đề xuất bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 8. Lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, tổ chức công bố Quyết định và bằng xếp hạng di tích

1. Lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị chuyên môn lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng, xếp hạng bổ sung, hủy bỏ quyết định xếp hạng và bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích chủ trì rà soát tiêu chí theo quy định của Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 và có đơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng, xếp hạng bổ sung di tích; bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích; hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích trên địa bàn; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình lập hồ sơ khoa học.

2. Tổ chức công bố Quyết định xếp hạng di tích

Cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích chủ trì tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích.

Điều 9. Quản lý hiện vật thuộc di tích

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao quản lý di tích tổ chức rà soát, cập nhật toàn bộ hiện vật tại di tích; lập Bảng thống kê rà soát, cập nhật hiện vật tại di tích hằng năm để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và lưu vào hồ sơ khoa học xếp hạng di tích.

2. Chủ sở hữu di tích, người đại diện được giao quản lý di tích không tự ý đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật vào di tích khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc tiếp nhận, bổ sung hiện vật, linh vật, đồ thờ tự vào di tích thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 10. Quản lý cảnh quan văn hóa của di tích

Cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích thực hiện:

1. Thực hiện thủ tục đất đai của di tích theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành; tổ chức cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích và bố trí kinh phí để thực hiện việc cắm mốc bảo vệ di tích.

2. Xây dựng nội quy, bảng trích giới thiệu về di tích; bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh tại di tích; giữ gìn và bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi: Xâm hại đến di tích, di vật; chiếm đoạt, làm sai lệch di tích; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích; các hành vi lợi dụng di tích để trục lợi; trộm cắp, mua bán, trao đổi, vận chuyển hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích và các hành vi vi phạm khác.

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Điều 11. Quản lý hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Điều 12. Kinh phí chi cho các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Kinh phí chi cho các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Chương IV

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Điều 13. Phân công thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước về di tích đã được xếp hạng và di tích trong Danh mục kiểm kê theo quy định.

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch liên quan đến quy hoạch, đầu tư tôn tạo, sử dụng, khai thác và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

c) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và nội dung tại Quy chế này; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

d) Tổ chức kiểm tra việc quản lý, bảo vệ và khai thác phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích.

đ) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích cho cán bộ quản lý và những người trực tiếp làm việc tại các di tích.

e) Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích theo Luật Di sản văn hóa, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

h) Là chủ đầu tư các công trình tu bổ, tôn tạo, sửa chữa có nguồn vốn ngân sách, ngân sách kết hợp xã hội hóa đối với các di tích được phân cấp quản lý trực tiếp.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao quản lý di tích, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành hướng dẫn vị trí việc làm đối với công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực di sản văn hóa.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; triển khai việc học tập, tìm hiểu, tham quan, nghiên cứu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích trong hoạt động giáo dục ngoại khóa hằng năm tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Xây dựng

Có ý kiến góp ý đối với dự án công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, các dự án về xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di

tích; nhiệm vụ lập quy hoạch di tích theo quy định của pháp luật về xây dựng theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan.

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hướng dẫn nội dung về bảo vệ môi trường tại các di tích; thực hiện thẩm định các nội dung về tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Sở Dân tộc và Tôn giáo

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

8. Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích được phân cấp quản lý và chịu sự quản lý nhà nước về di tích của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Thực hiện công tác quản lý, bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị các di tích được phân cấp quản lý; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc quảng bá và khai thác giá trị di tích gắn với phát triển du lịch có hiệu quả.

c) Tổ chức các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa trộm cắp hiện vật, tài sản và phòng chống cháy nổ tại di tích. Chủ động ngăn chặn và báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước về di tích các vi phạm liên quan đến di tích.

d) Xây dựng quy hoạch di tích, lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan.

đ) Là chủ đầu tư các công trình tu bổ, tôn tạo, sửa chữa có nguồn vốn ngân sách, ngân sách kết hợp xã hội hóa đối với các di tích được phân cấp quản lý trực tiếp (không bao gồm các công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

9. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích được phân cấp quản lý.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị của di tích tới Nhân dân và du khách; vận động Nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ di tích; khai thác các giá trị di tích gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thực hiện việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di tích; báo cáo và đề nghị cơ quan Nhà nước xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến di tích theo thẩm quyền.

c) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bảo quản, phục hồi, tu sửa cấp thiết, trùng tu tôn tạo di tích theo Luật

Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

d) Là chủ đầu tư các công trình tu bổ, tôn tạo, sửa chữa có nguồn vốn ngân sách, ngân sách kết hợp xã hội hóa đối với các di tích được phân cấp quản lý trực tiếp (không bao gồm các công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

đ) Thực hiện việc vận động kinh phí xã hội hóa để phục vụ cho hoạt động bảo quản, tu sửa cấp thiết và trùng tu, tôn tạo di tích tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

e) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình quản lý di tích trên các mặt hoạt động theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

Các đơn vị được phân cấp quản lý di tích chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế này; định kỳ 03 năm sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp./.